

1502348-44.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502348-44.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502348-44.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282803/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20864195 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 5588/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2282803 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2282803 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO, 5588/21/919 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO FERREIRA FRANCO DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

CARLOS EDUARDO FERREIRA FRANCO DA SILVA, GILBERTO ALMEIDA DA MOTA e GEOVANI TEODORO ARAUJO, qualificados nos autos, estão sendo processados por incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a acusação no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 17:30 horas, na Rodovia SP 328, Alexandre Balbo, 100, contorno norte Km 328, área rural, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e em unidade de propósitos, tentaram subtrair em proveito comum, aproximadamente 500 Kg de placas de metais cortadas do gasoduto (auto de exibição, apreensão e entrega - p. 20 e 186), avaliadas em R\$ 12.000,00

(auto de avaliação - p. 178), pertencente à empresa-vítima PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, somente não consumando o furto por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2021 (p. 196), os acusados foram citados (p. 206, 206 e 208) e responderam a acusação (p. 213).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações do representante da vítima, inquirida uma testemunha e os acusados foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência parcial da denúncia, porque não ficou demonstrado nos autos o rompimento de obstáculo, requerendo a condenação dos acusados.

Por sua vez, a Defesa requereu a fixação da pena base no mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão e compensação com a agravante da reincidência.

Afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo. Aplicação da causa de diminuição da pena referente à tentativa no patamar de 2/3. Imposição do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em favor dos acusados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede parcialmente a presente ação.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/23), boletim de ocorrência (p. 8/10), auto de exibição e apreensão (p. 20), auto de avaliação (p. 178), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, o representante da vítima informou que trabalha na empresa Petrobras Transporte e que tais acontecimentos tornaram-se frequentes nos dutos da empresa, cujo objetivo é a subtração de combustíveis. Não recorda os detalhes do ocorrido dada a quantidade de eventos deste tipo que são praticados contra a empresa.

Por fim, informou em relação a estes fatos atuou no reparo do duto após a tentativa de furto. Esclareceu que pessoas fazem furos nos dutos para furto de combustíveis. Indagado pela defesa disse que não presenciou a tentativa de furto tratada nestes autos.

A policial militar Jéssica Cristina Carrascosa Marziale indagada pela acusação informou que sua unidade recebeu notícia dos fatos por um solicitante integrante de equipe de monitoramento da empresa. Ao chegarem ao local abordaram três indivíduos utilizando um veículo de carroceria, estavam retirando materiais de imóvel da empresa vítima, eram pedaços de cobre e tubulação.

Os acusados afirmaram que foram autorizados por uma pessoa, referida pessoa era proprietária de um ferro velho, mas não souberam identificá-la. Disseram que a obra estava paralisada.

Foram detidos três indivíduos naquela oportunidade, sendo que um deles era procurado pela polícia, com mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Indagada pela defesa, disse que o solicitante viu por meio de câmeras de monitoramento os acusados retirando material de imóvel da empresa vítima. Informou que dois acusados afirmaram que foram contratados pelo acusado (Geovani) proprietário do veículo utilizado para a prática do delito, por sua vez aquele informou que teria sido contratado por um terceiro, mas não forneceu detalhes sobre sua identidade.

Questionada pelo juízo relatou que o helicóptero Águia da Polícia Militar realizou sobrevoo no local e os tripulantes da aeronave narraram que em uma área rural, onde existem equipamentos da Petrobras, alguns indivíduos estariam realizando um furto e utilizavam um veículo Pampa.

No mencionado carro havia cerca de quinhentos quilos de chapa, as quais foram retiradas mediante uso de maçarico, apreendido naquela oportunidade, além de dois botijões de gás.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421) Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Em juízo, o acusado Carlos confessou a prática do delito e disse que iria subtrair uma quantidade de ferro existente no local.

O acusado Geovani confessou a prática do delito, disse que foi contratado por terceira pessoa para subtrair os objetos e afirmou saber que eram produto de furto. O acusado Gilberto confessou a prática do delito e possuía ciência que os objetos seriam furtados.

Ora, as confissões dos acusados não são elementos isolados nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento

dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, as confissões dos acusados vão ao encontro das declarações da representante da vítima, assim como do depoimento da policial, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte dos acusados.

Ademais os acusados foram encontrados na posse da res furtiva, não havendo nos autos elementos aptos a descaracterizar a conduta típica. Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em Juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Nenhuma dúvida há acerca de o delito ter sido cometido por mais de uma pessoa, o que obriga o reconhecimento da figura qualificada de subtração, inobstante a conduta praticada por cada um dos integrantes, eis que se encontravam juntos com o mesmo propósito, havendo uma patente divisão de tarefas. Desse modo, a pluralidade de agentes foi imprescindível para a prática do delito haja vista o modus operandi empregado pelos acusados.

Conforme apontado pelas partes não foi devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo.

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Acusado Carlos Eduardo Ferreira Franco da Silva:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis, em razão das circunstâncias, pois os acusados utilizaram ferramentas para o corte dos objetos, o que demonstra considerável nível de organização para a prática do delito; e do valor do prejuízo causado à empresa vítima, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e

pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, conforme certidão juntada às páginas 107/109, e agravo a pena em 1/6, contudo realizo a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que este não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, tendo em vista o iter criminis percorrido, cujo resultado típico estava bastante próximo, já que os agentes chegaram a entrar na residência da vítima e a mexer nos seus pertences, considerando a orientação jurisprudencial do STJ, diminuo a pena em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

"(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verificada a reincidência do acusado e as circunstâncias do delito, não é possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição do artigo 33, §3º do Código Penal.

Acusado Gilberto Almeida da Mota:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis, em razão de maus antecedentes; das circunstâncias, pois os acusados utilizaram ferramentas para o corte dos objetos, o que demonstra considerável nível de organização para a prática do delito; e do valor do prejuízo causado à empresa vítima, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é primário e atenuo a pena em 1/6.

Na terceira fase, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que este não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, tendo em vista o iter criminis percorrido, cujo resultado típico estava bastante próximo, já que os agentes chegaram a entrar na residência da vítima e a mexer nos seus pertences, considerando a orientação jurisprudencial do STJ, diminuo a pena em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

"(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verificada as circunstâncias do delito, não é possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição do artigo 33, §3º do Código Penal.

Acusado Geovani Teodoro Araújo:

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal como desfavoráveis, em razão de maus antecedentes; das circunstâncias, pois os acusados utilizaram ferramentas para o corte dos objetos, o que demonstra considerável nível de organização para a prática do delito; e do valor do prejuízo causado à empresa vítima, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, conforme certidão juntada às páginas 95/97, e agravo a pena em 1/6, contudo realizo a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, reconheço a modalidade tentada do delito, uma vez que este não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, tendo em vista o iter criminis percorrido, cujo resultado típico estava bastante próximo, já que os agentes chegaram a entrar na residência da vítima e a mexer nos seus pertences, considerando a orientação jurisprudencial do STJ, diminuo a pena em 1/3, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

"(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verificada a reincidência do acusados e as circunstâncias do delito, não é possível aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP).

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição do artigo 33, §3º do Código Penal.

Decido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, e o faço para CONDENAR Carlos Eduardo Ferreira Franco da Silva, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 8 (oito) DIAS-MULTA no valor unitário mínimo, com os reajustes legais; CONDENAR Gilberto Almeida da Mota, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 08 (oito) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais e CONDENAR Geovani Teodoro Araújo, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de DE RECLUSÃO e ao reclusão e pagamento de 10 (dez) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Ainda, conforme dados fornecidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, os registros de ocorrências policiais no município de Ribeirão Preto/SP, no ano de 2020, ultrapassam os elevados números de 2.780 roubos e 5.000 furtos. Dessa forma, a sociedade ribeirão-pretana se encontra amedrontada diante de sua fragilidade perante essa situação, o que exige maior repressão a esse tipo de delito.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, I, CPP, porque os réus ostentam habitualidade delitiva. Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP).

Verifico que os réus responderam presos ao processo e se encontram nesse estado

desde o dia 16 de outubro de 2021 (p. 14/16 e 19). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, não resgataram o prazo para progressão de regime.

Expeçam-se ofícios de recomendação.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o tema não foi debatido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, por serem beneficiários da assistência judiciária.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeçam-se guias de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA